



**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/mcmc/smur/CGVM/alp

Rol N°1.319-2025

Santiago, veinticinco de agosto de dos mil veintiséis.

VISTOS:

1°) Que, a fojas 292 (TCE) reclama don Francisco Javier Corral Macias, candidato a Consejero Regional por la circunscripción territorial Elqui, en las elecciones 2024, contra la Resolución N°G14938 de cinco de mayo de dos mil veinticinco del Servicio Electoral, que rechazó su cuenta de ingresos y gastos electorales, solicitando dejar sin efecto la resolución reclamada y aprobar su cuenta;

2°) Que, el artículo 44 bis de la Ley N°19.884 establece una obligación perentoria relativa a la presentación de un informe hasta el día antes de la elección con detalle de los gastos contratados por las letras c) y d) del artículo 2 de la misma Ley que sobrepasen las 30 Unidades de Fomento por proveedor único y, asimismo, el artículo 47 en su inciso 5° sanciona con el rechazo del gasto esta omisión;

3°) Que, las observaciones N°12 y N°13 del Oficio Ordinario G N°4479, señaladas erróneamente como N°10 y N°11 en la resolución reclamada, se refieren a gastos por \$4.165.000 y \$5.959.800, respectivamente, por "*servicios prestados para la campaña (servicios intangibles)*", los que se enmarcan dentro del concepto de gasto electoral contenido en el artículo 2 letra d) de la Ley N°19.884, a saber, "*pagos efectuados a personas que presten servicios a la candidaturas*", y que, atendida su cuantía, debieron ser informados antes del día de la elección, de acuerdo a lo previsto en el artículo 44 bis de la referida Ley;

4°) Que, la candidatura alega que la omisión de declarar los gastos conforme al artículo 44 bis de la Ley N°19.884, se debió a un error involuntario, ya que estimó adecuado ingresarlos en otra cuenta contable. En los hechos, los gastos consisten en un servicio de "*asesoría comunicacional*" relativo a estrategia, estudios e implementación en medios, según las glosas de las facturas N°27 y N°28;

5°) Que, a fojas 293 (TCE) y 300 (TCE), el candidato detalla en sendos informes las actividades que fueron objeto del contrato de servicios con el proveedor Gerard Joffre Pávez E.I.R.L, a saber, respecto de la factura N°27: "*Ejes Discursivos + Colores Corporativos + Análisis con Cuentas*





**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/mcmc/smur/CGVM/alp

Rol N°1.319-2025

Profesionales + Modelamiento de los Target + Armada e Implementación de Encuestas + Agenda Compartida + Grilla de Contenidos con Diseño base o Retoques básicos fotográficos y Co-redacción Piezas Visuales + Programación en 4 RRSS (Facebook-Instagram-X-LinkedIn) + Asignación de Inversión en medios pagos (META y Google) + Ejecución de ajustes + Monitoreo de campaña diario + Mini Informes Semanales + Comprobantes de Pago” y, respecto a la factura N°28: “Ejes Discursivos + Colores Corporativos + Análisis con Cuentas Profesionales + Modelamiento de los Target + Armada e Implementación de Encuestas + Agenda Compartida + Grilla de Contenidos con Diseño base o Retoques básicos fotográficos y Co-redacción Piezas Visuales + Programación en 4 RRSS (Facebook-Instagram-X-LinkedIn) + Asignación de Inversión en medios pagos (META y Google) + Ejecución de ajustes + Monitoreo de campaña diario + Mini Informes Semanales + Comprobantes de Pago + Ejecución y realización de jingle + Gestión con proveedores de servicios (radios, prensa, diseños, animaciones, web, etc.) + Coordinación con el equipo de campaña + Reuniones los días que se requieran durante la semana”;

6°) Que, la cuenta contable utilizada en la declaración de los referidos gastos fue la N°214, por concepto de “propaganda impresa y merchandising”, razón por la cual no se informó en el sistema de rendición online, conforme exige el artículo 44 bis de la Ley citada. El Servicio Electoral objetó no haber utilizado la cuenta N°241, propia de “servicios prestados para la campaña”;

7°) Que, la descripción de la prestación efectuada por el proveedor es consistente con el concepto de “servicios prestados para la campaña”, al tenor de la variedad de los servicios efectivamente incorporados con la prestación, no obstante incluir actividades propias de elaboración de propaganda, mas no limitándose exclusivamente a ésta. De este modo, es manifiesto el error incurrido en la declaración, encontrándose justificado su rechazo, de conformidad con el artículo 47 de la Ley N°19.884; y,

8°) Que, los gastos rechazados alcanzan un 34,17%, no existiendo ilegalidad alguna en la resolución que rechazó la cuenta general de ingresos y gastos electorales, de





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/mcmc/smur/CGVM/alp

Rol N°1.319-2025

conformidad al artículo 50 de la Ley N°19.884.

Por estas consideraciones, **se rechaza** la reclamación deducida a fojas 292 (TCE) por don Francisco Javier Corral Macias, candidato a Consejero Regional por la circunscripción territorial Elqui, en las elecciones 2024, contra la Resolución N°G14938 de cinco de mayo de dos mil veinticinco del Servicio Electoral.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol N°1.319-2025.-

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, don Mauricio Alonso Silva Cancino, don Omar Antonio Astudillo Contreras y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla. Causa Rol N°1319-2025. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 25 de agosto de 2026.



28043B09-0DCB-400A-BB5B-E080BA59FC94

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.